

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת שרון מרים השכל

פ/771/25

הצעת חוק העסקת עובדי חינוך בגני ילדים באמצעות חוזה אישי (תיקוני חקיקה), התשפ"ג–2022

1. תיקון חוק חינוך 1. בחוק חינוך ממלכתי, התשי"ג–1953¹, אחרי סעיף 31 יבוא:
ממלכתי

31א. על אף האמור בכל דין, עובד חינוך המועסק בגן ילדים, זכאי לבחור אם להתקשר בחוזה עבודה אישי עם מעסיקו, או במסגרת ההסכם הקיבוצי שבין מעסיקו לארגון העובדים היציג; בסעיף זה, "מעסיק" – לרבות משרד החינוך, רשות החינוך המקומית או הבעלות של מוסד החינוך; לענין זה, "גן ילדים" – כמשמעותו בחוק הפיקוח על בתי ספר, התשכ"ט–1969²; "עובד חינוך" – כהגדרתו בחוק הפיקוח על בתי ספר³.

2. תיקון חוק פיקוח על בתי ספר, התשכ"ט–1969⁴, אחרי סעיף 27 יבוא:
על בתי ספר

27א. על אף האמור בכל דין, עובד חינוך המועסק בגן ילדים, זכאי לבחור אם להתקשר בחוזה עבודה אישי עם מעסיקו, או במסגרת ההסכם הקיבוצי שבין מעסיקו לארגון העובדים היציג; בסעיף זה, "מעסיק" – לרבות רשות החינוך המקומית או הבעלות של מוסד החינוך.

¹ ס"ח התשי"ג, עמ' 137.

² ס"ח התשכ"ט, עמ' 180.

³ ס"ח התשכ"ט, עמ' 180.

⁴ ס"ח התשכ"ט, עמ' 180.

דברי הסבר

כיום יש מחסור בסייעות וגננות בגני ילדים. רשויות מקומיות משקיעות מאמצים רבים בגיוסן אך מאמצים אלו משיגים תוצאות מועטות ולא מספקות. יש רשויות מקומיות אשר מעוניינות להציע שכר גבוה יותר לסייעות, אך המצב החוקי לא מתיר להן לעשות זאת.

למרבה האירוניה, ההסכם הקיבוצי אשר נועד להטיב עם המועסק למעשה פוגע בסייעות רבות ומותיר את גני הילדים עם מחסור בכוח אדם איכותי. מצב זה פוגע ברשויות, בגנים, בהורים, ובילדינו החשובים לנו מכל.

מוצע לאפשר לעובד חינוך המועסק בגן ילדים, לבחור אם להתקשר בחוזה עבודה אישי עם מעסיקו, או במסגרת ההסכם הקיבוצי שבין מעסיקו לארגון העובדים היציג. כך תוכלנה רשויות מקומיות לתת שכר גבוה יותר לסייעות ולגייס כוח אדם איכותי ומתאים.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת שרון מרים השכל (פ/3891/24).

הצעת החוק זהה לפ/3891/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בטבת התשפ"ג (26.12.2022)